

מסורת הש"ס

א) (פסחים 15. תמורה כב.), ב) (ז'ליל דמנא), ג) (בכורות נג. ע"ז יג. [שקלים פ"ח ה"ד], ד) (פסחים כ.), ה) (רש"י, ו) (גיר' ירושל' ומועד), ז) (עין משנה שמשניות ומיי"ט שם), ח) (י"ט ל"ג גדולים, ט) (גיר' ירושל' ערשלא מליפורין), י) (לעיל פא. שבועות יג: מנחות 35.), כ) (בכיות יד.), ל) (נ"י תוס' שבת נד: ד"ה הוה), מ) (נ"י תוס' ע"ז יג. ד"ה אוו ומוס' ערין כט. ד"ה שקול ומוס' בכורות נג. ד"ה וזין).

תורה אור השלם

1. בי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יי' תהיה: ויקרא טו ז'
2. וְסָמַךְ אֶהָרֶן אֶת שְׁתֵּי יָדָיו עַל רֹאשׁ הַשְּׁעִיר הַזֶּה וְהִזְרִיחַ עֲלֶיהָ אֶת בַּת צֹנֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָתָּה כָּל פְּשָׁעֵיהֶם לִפְנֵי אֲשֶׁתָּהּ וְהָיוּ אֲתָם עַל אֲשֶׁת הַשְּׁעִיר וְשָׁלַח בְּיַד אִישׁ עֹנִי הַמִּדְבָּרָה: ויקרא טו כא

הגהות הב"ח

א) (בתי' וכן היה אומר אלה השם (תחלו עוו פשעו) תל"מ וי"ב כ"א עוו פשעו) חטאו וע"ל סוף דף י"ה ובדק מ"א ע"ב וע' עוד בדף ל"ו ע"ב: (ג) שם אלה בשם כפר נא (למטאס) ולענות ולפשעם שטטאו ושעוו ופשעוו) חל"מ וי"ב כ"א לענות ולפשענים ולחטאום שעוו ושפשעוו ורשטטאו: (א) שם מעשה והולכו ערשלא מצטרידי ושראל היה: (ד) רש"י ד"ה ואם נתעברה כו' אלה שק"ד. ר"ב תל"פ דבמה' כ"ה סוף דף י' מוארל דבני צבור חטבין שנתו מיום שטאו להרלאה היט מן יום השמיני ואילן א"כ כשגוע והי"כ אינו רק שנה מ"מ שאז צבור דלוי ראו ללכול כלל רק להרלאה לנשואו סם ע"כ לא חטבין לה מעשה טעול אלא כהנס דמהא לע"פ שהוקדש חל"כ מ"מ חטבין שנתו מיד מעשה טעול וק"ל:

הגהות הגר"א

[א] בבשנה תטהרו והן אומרים ברוך כו' ז'ליל וזנו והכהנים וכו' עד פייפס ל"ג (ועמ"ש רבינו חל"ח סי' מרכ"א ס"ק ט'):

תוס' ישנים

שנה בלא רגלים הימי משכחת לה בשלמא לרבי משכחת לה כנון דלחקדשה בתר אה המלות דכי מטי שילהי אדר בתראה שעת מלא, פ"ח שנת לא חמה, רגלים לא מלו. ותימה דבתר אה מלות היינו כ"ב ניסן ושנת לבנה שהיא שני' לא מלאו עד כ"ב לאדר בתראה מנה (משס) [שמורה] בחדר ותעמוד בנאש יסכן והוה ליה ללומר דכי מטי ריש ניסן. ופי' ר"ש בשלמא לרבי משכחת לה דכיון דלית ליה ללומר מעתברא שה מעתברא [נ]ן משכחת לה שפיר בלא רגלים דדוקא בערי חומה בעינן שנת מזה דכתיב תמיתה ולא בקדשים והתם לא בעינן אלא שנת לבנה שני' ולא חתם העיבור, והילכך נקט שילהי אדר בתראה. והשתא קשה

דהכא משמע דלרבי בעינן אף בקדשים שנת מזה ככתי ערי חומה, ודוחק לדמות דה"ק הא לא קיאו כו' וגמרינן מייסה ושעממא דראש השנה לא גמרא מייסה. אלא תראה לרבינו דבתר אה המלות דהתם לאו דוקא סיכלה יום טוב של פסח לגמרי אלא באלמנעומו אחר שהתחיל, וכיון דבמחלת הרגל לא הוקדש אותו רגל אינו מן המנין כדקאמר התם לעיל שהומם בתוך הרגל וחללו על אחר ועבר עליו כל הרגל, מזה דעממא כיון שמכח קנא קאמי קאמא דמי קמ"ל, ולהכי נקט שילהי אדר בתראה כו'. ויש ספרים דגרסי התם כנון דלחקדשה (בתר)

ואם **נתעברה נתעברה למזכר**. ולא תחלט עד שגגיע בלוחו יום בלוחו חדש שמכרה לו ולרבי משכחת לה כנון שהקדישו ביום שמיני ללדמו בערב יום הכפורים בשנה פשוטה וכי מטי יום הכפורים הבא אכתי לא מלו ליה שק"ה ימים אלא שק"ד (ו): **פר מאי איכא למימר**. שהוא בן שלש: **רואין אוסה**. בכל מקום שהיא כאילו עומדת בצית הקצרות שאין הכהן יכול ליקרב אליה אבל לא מחטאות הממות היא אלא שאינה קריצה הלכך רועה עד שיפול זה מום ומימכר: **משום תקלה**. לקמן מפרש מאי תקלה: **דסין**. דחיישינן לתקלה: **אין מקדישין**. שום דבר שסתם הקדש לנדק הצית ואין להן תקנה: ואין מחרימין. קסבר סתם חרמין לנדק הצית ופלוגמא היא במסכת ערכין (דף כח:): **כל רועות**. כל הי דלאמור רבנן ירעו עד שיסתלבו ניוחש שמה יקריבם: **והנך דלאו בני הקרצה נינהו**. שאר רועות אינן עומדות ליקרב הני עלמן אלא דמיהן: **לא טריד צבו**. אינו מהסגר בהקרבנן ומסיח דעמיה מהקרצה דידהו: **הך דצם הקרצה היא**. ליוה"כ הבא טריד צבו לצו על הקרבנו ודילמא מקריב לה מקמי יוה"כ:

פנאי היא. איכא דחייש ואיכא דלא חייש: **יקרב בשני**. צפסח שני ימכר לגמלא ושהיה בדרך רחוקה: **הא רבי דאמר מפסח לפסח אפשר לו שלא עברה שנתו ואע"פ שהופרש לאחר שמונה ללדמו דלאו מחוסר זמן לא קדיש: וכן המעות**. שהפרישו לפסח אל יקרבו לשנה הצאה ואיכא למאן דאמר יקרבו: **בתנאי' נא לו אאל שעי**. השתא הדר תנא למילתיה לאורויי בסדר העבודה וקאמר דלאחר שגמר כהן גדול מתן דמים של פר ושעיר כדסליק פירקין דהזילאו לו צא לו הכהן אאל שעיר המשתלח במקום שהעמידו שם כנגד צית שילוחו כדאמרן בפ' טרק צלקפי (לעיל מד' א:): **אלא שעשו כהנים קצע**. שהרגילו לעשות את הכהנים קצע להיות מוליכים אותו ולא היו צית דין של כהנים מניחין את ישראל להוליכו: **ערסלא**. שם האיש: **וכנש**. כמין מעלה עשו לו שהוא גבוה ויואל דרך אותו הכנש חוץ לעזרה וחוץ לעיר כדי שלא יוכלו להכליילי לגע במשולח לפי שהיו רגילין לתלות בשערו ואומרים לו טול מהר ואל ואל תשהה עונותינו אאלנו עוד: גמ'

אמר ר' ירמיה דלא כרבי יהודה דאי כרבי יהודה הא אמר י"ש להם כפרה בשעיר המשתלח אביי אמר אפילו תימא רבי יהודה אמו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינהו: מסרו למי שמוליכו: ת"ר²⁰ איש להכשיר את הזר עתי שיהא

הוא מיהו לא עשו תקנה בחילול אלא מקרקעי אצל מטלטלי עבד להו כדמפרש הכא וכ"ש דניחא טפי דמקשה הש"ס בפשיטות במקרקעי נמי הוו ומנא ליה דילמא רק במטלטלי אלא על כרחך מקרקעי נמי הוו מדעבד תקנה בחילוליט):

ותקלה עצמה תנאי היא. הכא לא מיייתי תנאי דפליגי צפס"ק דפסחים (דף כ:): בתקלה והתם לא מיייתי הני תנאי דהכא משום דמיייתי דמי לדמי: **אמר** רבי ירמיה דלא ברבי יהודה. מכאן אני מתרץ מאי דפליגי ר' יהודה ור' שמעון צפ"ק דשבועות (דף יג:): דרבי יהודה סבר כהנים מתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עצירות ולר"ש לית להו כפרה כלל בשעיר המשתלח וקאמר התם מ"ט דר' שמעון והוקשה לי אמאי לא קאמר טעמא דר"ש מדכתיב צפר שני וידויין ודס פרי וימא דהיינו טעמא דבעינן שני וידויין ולא כדמסיק התם לרבי יהודה כדחנא דבי רבי ישמעאל אחד לו ואחד לביתו מוטב שיצא זכאי ויכפר על החייב וכו' ומכאן יש לי לתרץ דעל כרחך ר' שמעון נמי אית ליה דתנא דבי רבי ישמעאל דהא רבי ירמיה מוקי למתניתין כו' שמעון ואפילו הכי תנן בזידוי ראשון דפר אני וציתי צפרק אמר להם הממונה (לעיל דף לה): ובזידוי שני צפרק צלקפי (לעיל דף מא:): תנן ובני אהרן וכו' ומפרש טעמא בגמרא (דף מג:): משום דרבי ישמעאל:

שני שעירי פרק שישי יומא

סו.

אין מקדישין. משום דחיישינן לתקלה והכי נמי אמרינן בצבורות צפרק מעשר בהמה (דף נג.) דלאחר חורבן צטלו מעשר בהמה משום תקלה ותימה דבפ' צמה בהמה (שבת דף נד:): **ר' אלעזר** בן עזריה הוה מעשר מעדריה תריסר אלפי עגלי צכל שטא ושטא ואיך יתכן זה להיות והא רבי יוחנן

בן זכאי מי לאחר חורבן קנא מדתנן משחרב צית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי והוא היה נשיא ואחריו רבן גמליאל ולכל הפחות היה שנים נשיא עד שנתמנה רבי אלעזר בן עזריה כדמשמע צפרק תפלת השחר (בכיות דף קז:): דקאמר אשמדק לעריה וכו' ואם כן היה רבי אלעזר בן עזריה לכל היותר בשעת חורבן בן ט"ו שהרי בן י"ח היה כשנתמנה נשיא וזה היה שלש שנים אחר חורבן לכל הפחות כדפרישית וקטן הוה דימי הצית רק שנמים לפני החורבן וקטן לאו בר אפרושי מעשר הוא ובצביל אותם שנים שהגדיל לפני החורבן שאו היה מפרש לא הוה ליה למימר כל שטא ושטא ויש לומר אפוטורפוס שלו היה מפרש אי נמי לא צטלו מעשר בהמה לאלתר צתר חורבן אי נמי י"מ הוה מעשר למנך ולא נהירא דלא הוה ליה למימר צהאי ליטנא ט):

ואין מחרימין. פירש רש"י כמאן דאמר סתם חרמים לנדק הצית ור"י מפרש דאתיא אפי' כמאן דאמר לכהנים ואע"ג דשרו ולא שייך צהן תקלה הני מילי צתר דמטו ליד כהן אצל קודש לכן לא כדאמר צפ' כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לב.). חרמים כל זמן שהם ציד צעלים הרי הן כהקדש לכל דצרייהם ומועלין בהם ואם תאמר אי הכי מאי איריא בזמן הזה אפילו בזמן הצית נמי ויש לומר בזמן הצית דשכיחי קדשים היו צקילין וזהיירין צמילי קדושה אכל השטא דלא שכיחי לא זהירי אי נמי בזמן הצית שכיחי כהנים ולא היו לריבין הצעלים להשהומו צידם ונותנין אותו לאלתר לכהן:

פירות כסות ובלים ירקבו. מיימה דנערינן פרק המקדש (דף כט.) אמרינן ההוא גברא דאחרמיניהו לנכסיה צפומצדיתא אתא לקמיה דרבי יהודה אמר ליה זיל שקול ד' זוזי ושיי צנהרא ואמאי לא קאמר ליה דתניא הכא פירות כסות וכלים ירקבו וכו' ויש לומר התם מייירי במקרקעי ואותם אין להם תקנה אלא בחילול דאי אמרינן נימנה צורה ולא תיעבד ולא תורע שדות צורות איכא טונא וליכא היכירא ואמי צה לדי בתנאל וא"ת והא על כרחך מטלטלי נמי הוו מדפריך התם והא עובדא דפומצדיתא קרקע נמי הוה מכלל דמטלטלי נמי

הוא מיהו לא עשו תקנה בחילול אלא מקרקעי אצל מטלטלי עבד להו כדמפרש הכא וכ"ש דניחא טפי דמקשה הש"ס בפשיטות במקרקעי נמי הוו ומנא ליה דילמא רק במטלטלי אלא על כרחך מקרקעי נמי הוו מדעבד תקנה בחילוליט):

ותקלה עצמה תנאי היא. הכא לא מיייתי תנאי דפליגי צפס"ק דפסחים (דף כ:): בתקלה והתם לא מיייתי הני תנאי דהכא משום דמיייתי דמי לדמי: **אמר** רבי ירמיה דלא ברבי יהודה. מכאן אני מתרץ מאי דפליגי ר' יהודה ור' שמעון צפ"ק דשבועות (דף יג:): דרבי יהודה סבר כהנים מתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עצירות ולר"ש לית להו כפרה כלל בשעיר המשתלח וקאמר התם מ"ט דר' שמעון והוקשה לי אמאי לא קאמר טעמא דר"ש מדכתיב צפר שני וידויין ודס פרי וימא דהיינו טעמא דבעינן שני וידויין ולא כדמסיק התם לרבי יהודה כדחנא דבי רבי ישמעאל אחד לו ואחד לביתו מוטב שיצא זכאי ויכפר על החייב וכו' ומכאן יש לי לתרץ דעל כרחך ר' שמעון נמי אית ליה דתנא דבי רבי ישמעאל דהא רבי ירמיה מוקי למתניתין כו' שמעון ואפילו הכי תנן בזידוי ראשון דפר אני וציתי צפרק אמר להם הממונה (לעיל דף לה): ובזידוי שני צפרק צלקפי (לעיל דף מא:): תנן ובני אהרן וכו' ומפרש טעמא בגמרא (דף מג:): משום דרבי ישמעאל:

אמר

חטא (כא, צ) מוקי התם אליביה וסקיל וטרי טונא. אמ הקד"ש [ו]העירך בו' (בהמה תעקר) והחריב בהמה תעקר. הקשה ה"ר יעקב מדאמרן בעריכין ריש פרק המקדש שדכו [כט, א] ההוא גברא דאחרמיניהו לניכסיה אתא לקמיה דרבי יהודה אמר ליה שקול ד' זוזי ושיי צנהרא. ותירך ר"מ דהתם מייירי במקרקעי ולכן יש להם פדיון. והכי מוכח כל הסוגיא דהתם [ד]במקרקעי מייירי. **א"א** דא"א ש"ם בתקלה פליגי. שטא שחטטו בשאר ימות השנה ואפילו למאן דלאמר פסח בשאר ימות השנה לא בעי מקריב דקממא לאו לשמו קאי הא ודאי כיון שראוי לשנה הצאה בעי עקירה. והכי אמרינן תמריד בשט [פסחים טז, ב] ש"מ צשאר ימות השנה בעי עקירה (דלח') [ורח"ן] כנון שהיו צעלים טמאי ממס' שידמין לפסח שני.

עין משפט גר מצוה

בב א מיי פ"ב מהל' שמיטה ויובל ה' ה':

ברב ב מיי פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ז':

בהב ג ד ה מיי פ"ח מהל' ערין ה' ח ספג עשין קלנ':

בוב ד מיי פ"ד מהלכות שבועות ויו"כ ה' ז':

בוב ז מיי שס פ"ב ה' ז': **בחב ח** ט מיי שס פ"ב הלכה ז':

בבז י מיי פ"ד מהל' שקלים הלכה ח:

מוסף רש"י

נתעברה למזכר. דמתיב המיתה (עזריב לא). דאמר ריש לקיש. צמק' תמורה צפרק ולך חטאת (כב.) והתם מתיב לה ממתינין דהתם דקמי ושעברה שמה כו' ומתקין לה דכי קמי שעברה שמה ואכדה חס ואכדה מוס (פסחים פסחים) ונאלמא צטלמא מוס (פסחים פסחים) כאלול הוי עומדת בביית הקבורה. כל מקום שהיא רואין בלוי הוי צית חטאות שאין כהן נכנס שם לשמותה ורועה עד שסתמא ומימכר ויפלו דמיה נדבה לשופות שכתוב עליהן נדבה ומקייילם צה את המנות. זה מדברו של יהודיע הכהן צמק' תמורה (כב:): שלל מותר חטאת ואשם לקין חממת חוץ מחטאות ממות שכן הלכה למשה מקמי (פסחים פסחים). ואין מחרימין. דמס' הוי קדש כהקדש. דמתיב כל חרם קדש קדשים וגו' (בכורות כג.) קסבר סתם חרמים לנדק הצית דפלוגמא היא בעריכין (כח:): וכיון דאשטא ליכא צית המקדש אמי צבו לדי תקלה דממתיב המקדש ומעילא (נ"ו יא.). תיעקר. דלא למי צה לדי תקלה (בבבבוב.). נועל דלת לבניה. ואין לה טמ חאלל ותמות (ע"ז יג:): והדיא מתה מאליה. דרעב (בבבבות שם). ותקלה עי. ציממא. אי חיישין לה (פסחים ב:).

רבינו חננאל

ואקשינן טוב הוא כל קדש [חטאת] דיעברה וימניו אלא משום דחייש לתקלה. דכתיב אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה. ואם הקדיש או העריך או חחרים [בהמה] תיעקר. נועל דלת בפניה ומתה מאליה. כסות וכלים ירקבו. מעות וכלי מחבתות ויולים לים המלח. ותקלה עצמה תנאי היא וכו', ודברין פשוטין הן כו'. בא לו אצל שעיר כו'. ואילו בני אהרן לא קתיב בירודי דשעיר המשתלח. ואכילנא אטו כהנים נפקי מכלל ישראל, כיון דמתוודה חטאו עמך בית ישראל, כהנים בכלל עמך בית ישראל הן. מסרו למי שהוא מוליכו כו'. ת"ר והתוודה עליו את כל עונות בני ישראל ושלח ביד איש עתי להכשיר, איש להכשיר כל איש ואפי' זו.

תוס' ישנים

על ידי שהיו מרופה להכי נקט צה האי ליטנא ששכחא צית הקביות אף יוכלין להולאה. משס אלא מעין (ורועה.) ומתני' דתמורה דפרק ולך